

1501119-05.2021.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Ministério Público

Réu:

WAGNER FERNANDO SILVA MORENO, CPF 238.932.998-58

Aos 06 de dezembro de 2022, às 13:30h, remotamente, pela ferramenta Microsoft Teams, na sala de Audiência VIRTUAL, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE FERNANDÓPOLIS

1ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Jd. Santa Rita, CEP 15.610-000

Fone: (17)3442-4088; e-mail: fernand1cr@tjsp.jus.br

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº

1501119-05.2021.8.26.0189

Classe Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Ministério Público

Réu:

WAGNER FERNANDO SILVA MORENO, CPF 238.932.998-58

Aos 06 de dezembro de 2022, às 13:30h, remotamente, pela ferramenta Microsoft Teams, na sala de Audiência VIRTUAL, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO SANTOS DE LIMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do(a) Estagiário(a) ao final nomeado(a), foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe. Apregoadas as partes, compareceram o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Marcos Antonio Lelis Moreira, Promotor(a) de Justiça, o(a) advogado(a) do(a) réu, Dr(a). Thais Cristina Rodrigues Freitas da Silva OAB 370830/SP, a vítima Thales Guilherme do Nascimento e Marcelo Cruz do Nascimento e a(s) testemunha(s) Gabriel Rodrigues Pereira Constantino. Ausente(s) o(a) acusado(a) WAGNER FERNANDO SILVA MORENO e a testemunha Maria Fernanda dos Santos Silva. Embora regularmente intimado(a) para o ato, o(a) ré(u) não compareceu à presente audiência. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Vistos. Diante da ausência imotivada, embora intimado para esta audiência, declaro a revelia do(a) ré(u) com fulcro no artigo 367, CPP." Iniciados os trabalhos, procedeu-se à inquirição da(s) vítima(s) Thales Guilherme do Nascimento e Marcelo Cruz do Nascimento e à oitiva da testemunha presente Gabriel Rodrigues Pereira Constantino. O(s) depoimento(s) foi(ram) capturado(s) pelo sistema audiovisual, cujos arquivos são acessíveis pelo SAJ. O(A) Promotor(a) de Justiça desistiu da oitiva da(s) testemunha(s) Maria Fernanda dos Santos Silva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Encerrada a instrução, pelo(a) Promotor(a) de Justiça e pelo(a)(s) Advogado(a)(s) do(a)(s) acusado(a)(s) foram apresentadas alegações finais, capturadas pelo sistema

audiovisual. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de WAGNER FERNANDO SILVA MORENO pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal. Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Não tendo havido absolvição sumária, designou-se a audiência de instrução e julgamento, em que se colheu o depoimento das vítimas e de testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Nada tendo sido requerido na fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pugnou pela integral procedência da pretensão condenatória deduzida na denúncia. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e deduziu teses subsidiárias. É o relatório. Decido. Inexistindo preliminares a serem resolvidas, e constatando a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, passo diretamente à análise do mérito. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: laudo pericial (fls. 6/12); relatório de investigação (fls. 13/14); e declarações orais colhidas no curso do inquérito e durante a instrução criminal. A autoria, contudo, não se evidenciou extreme de dúvidas. A vítima Marcelo Cruz do Nascimento disse, em juízo, que estava dentro de casa; que era por volta das dez horas da noite; que sentiu falta da bicicleta; que viu que a cerca estava arrombada; que o vizinho escutou barulho; que havia marcas no local; que a bicicleta foi localizada no dia seguinte; que o filho do depoente estava de férias e foi dar volta pela cidade para localizar bicicleta; que localizou bicicleta; que pessoa que não sabe quem é entrou em contato com o depoente, pelas redes sociais, para resgatar a bicicleta; que a pessoa não disse com quem pegou a bicicleta; que o depoente conseguiu resgatar a bicicleta. A vítima Thales Guilherme do Nascimento disse, em juízo, que tem 17 anos; que se recorda da subtração da bicicleta; que estava com amigo no fundo da residência; que estava limpando o computador; que havia duas bicicletas na garagem; que uma era do depoente e a outra do amigo do depoente; que entraram na residência; que pularam o muro e quebraram a cerca elétrica; que o muro é alto; que acredita que eram em duas pessoas; que fugiram; que fez boletim de ocorrência; que fez anunciou nas redes sociais sobre a subtração de sua bicicleta; que uma mulher entrou em contato com o depoente dizendo que encontrou a bicicleta; que ligou para o depoente; que a bicicleta foi resgatada; que a bicicleta estava toda suja de barro; que acreditou que a bicicleta ficou escondida no barro; que há um rio com barro atrás da casa do depoente; que acredita que a bicicleta foi deixada no local até ter sido resgatada. A testemunha Gabriel Rodrigues Pereira Constantino disse, em juízo, que o depoente quem devolveu a bicicleta; que o depoente queria comprar bicicleta para a esposa; que chegaram um rapaz e uma menina para vender bicicleta para o depoente; que o depoente falou com a esposa; que o preço de venda era de R\$ 500,00; que a esposa foi ver a bicicleta e não se interessou; que, por volta das meia-noite, o rapaz voltou; que, antes disso, amigo do depoente foi à residência do depoente para falar sobre furto de bicicleta; que o depoente disse que tinha ido pessoa oferecendo bicicleta preta para venda; que o rapaz voltou e disse que a bicicleta era furtada; que chamou a esposa; que o vendedor disse que a bicicleta não era furtada; que ele jogou a bicicleta no chão e saiu correndo; que a mulher também saiu correndo; que o depoente pegou a bicicleta; que devolveu a bicicleta no dia seguinte; que não conhecia pessoa de Wagner; que amigo do depoente quem entrou em contato com o dono da bicicleta. O réu, revel, não foi interrogado em juízo. O caso comporta absolvição. Apesar da confissão da subtração na serra policial, a prova não é suficiente para condenação. Com efeito, as vítimas e testemunha ouvidas em juízo não presenciaram a subtração e não souberam detalhar, de modo circunstanciado, de que maneira a bicicleta saiu da esfera de disponibilidade da vítima até ser por ela resgatada. É certo que, nos termos do artigo 197 do CPP, "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância". Assim, a confissão na serra policial, não confirmada em juízo, tampouco respaldada na prova oral colhida durante a instrução, não tem o condão de fundamentar condenação criminal. Ora, é

certo que, em caso de incerteza, a decisão deve ser pela absolvição, pois a responsabilidade criminal precisa ser provada acima de qualquer dúvida razoável, vedando-se que exista qualquer incerteza em relação à possibilidade de inocência do acusado. Conforme preconiza o standard da "prova além da dúvida razoável" (beyond a reasonable doubt), o decreto condenatório criminal deve se basear em uma possibilidade bastante elevada da ocorrência do fato imputado – seja quanto à materialidade, seja quanto à autoria. Assim, sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo, o juiz deve proferir uma decisão que favoreça aquele que, a princípio, presumir-se-ia inocente. Trata-se de uma disciplina de acerto penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência. Aliás, nesse sentido é a previsão do artigo 156 do CPP, o qual prevê que incumbe à acusação produzir prova robusta e apta a demonstrar, com certeza, a materialidade e a autoria da empreitada criminosa. Portanto, se, no momento do recebimento da denúncia, prevalece o interesse da sociedade na apuração da infração penal, diversa é a fase do julgamento, em que deve preponderar a certeza, mostrando-se insuficientes os meros indícios. O mesmo se diga em relação aos elementos informativos colhidos na fase investigatória, os quais, por não serem produzidos sob o crivo do contraditório, não podem, isoladamente, embasar um decreto condenatório, consoante expressa previsão do artigo 155 do CPP. Via de consequência, não restando demonstrada a existência de dados objetivos indiscutíveis que evidenciem a autoria do fato narrado na inicial acusatória, a absolvição do réu é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão manifestada na denúncia, para ABSOLVER o acusado WAGNER FERNANDO SILVA MORENO, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Elabore(m)-se, em prol do(s) advogado(s) nomeado(s) nos autos nos termos do convênio DPE/OAB, a competente certidão de honorários, a qual deverá ser disponibilizada no sítio do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para impressão pelo(s) interessado(s), prescindindo-se, pois, de entrega do(s) referido(s) documento(s). Oportunamente, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência. Saem as partes intimadas." Pelo Ministério Público foi informado o interesse no recurso. Abra-se vista dos autos para o Ministério Público, para a apresentação das razões recursais no prazo legal. Após, pelo(a) Réu(ré) e pela sua defesa foi informada a falta de interesse de recorrer, o que foi HOMOLOGADO pelo MM. Juiz. Transitada em julgado nesta data, dispensada a certificação. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo. Eu, BEATRIZ PORTO MERLOTI, digitei.